

N. R.G. 490/2024



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO**

Sezione seconda civile

nelle persone dei seguenti magistrati:

dr. Carlo Maddaloni	Presidente rel.
dr. Maria Elena Catalano	Consigliere
dr. Elena Mara Grazioli	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. r.g. **490/2024** promossa in grado d'appello

DA

Parte_1 (C.F. *C.F._1*), elettivamente domiciliato in V.LE ORIANI 20/A TREVIGLIO presso lo studio dell'avv. COLOGNO ANDREA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. MOTTA CATERINA (*C.F._2*) VIALE ORIANO, 20/A 24047 TREVIGLIO;

APPELLANTE

CONTRO

Controparte_1 C.F. *C.F._3*), elettivamente domiciliato in presso lo studio dell'avv. GRECO STEFANO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti

APPELLATO

avente ad oggetto: Altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni sulle seguenti conclusioni.

Per *Parte_1*

Voglia l'Ill.ma Corte D'Appello adita, per i motivi esposti nell'atto di impugnazione, in accoglimento dell'appello proposto ed in parziale riforma della sentenza n. 316/2024 pubblicata il 10.01.2024 impugnata, così giudicare:

in via preliminare:

- atteso il mero errore materiale dispiegato in atti, correggere l'impugnata sentenza inserendo nel dispositivo della stessa a pag. 7 la seguente parte: "rigetta l'eccezione di intervenuta prescrizione avanzata dal convenuto";

in via principale e nel merito:

- dichiarare la fondatezza dell'impugnazione proposta da *Parte_1*
- accogliere, per tutti i motivi di cui all'atto di gravame, il proposto appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 316/2024 emessa in data 02.01.2024 dal Tribunale di Milano IV sezione civile, giudice Dott. Pierluigi Perrotti, nell'ambito del giudizio n. 43198/2020 RG, depositata in cancelleria il 10.01.2024, notificata il 17.01.2024, previa conferma della sentenza gravata su tutti i capi non appellati, accogliere le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado, che qui si riportano:

“- accertare e dichiarare la legittimazione dell’odierno attore ad esercitare l’azione di esecuzione specifica di cui all’art. 2932 cod. civ;

*- a fronte di tutto quanto esposto in atti, accertata come concretizzata nella vicenda in oggetto la fattispecie tipica della intestazione fiduciaria di proprietà immobiliare, dichiarare **Parte_1** effettivo proprietario dell’immobile sito in Milano Via Decembrio n. 26, identificato al NCEU di detto Comune Foglio 530 Part. 184 sub 118;*

*- accertare e dichiarare la natura fiduciaria del negozio concluso in data 08.06.1996 nell’ambito della procedura esecutiva R.G.Es. n. 682/95 Tribunale di Milano, avente ad oggetto l’aggiudicazione da parte di **Controparte_1** (in qualità di fiduciario) dell’immobile sito in Milano via Decembrio n. 26, registrato con scheda Mod. 2 il 12.07.1975 al N. 29568 di protocollo - oggi censito al N.C.E.U. Foglio 530 Part. 184 sub 118 -, con l’obbligo da parte del convenuto di ritrasferire detto bene all’odierno attore sig. **Parte_1***

*- accertare l’inadempimento da parte del sig. **Controparte_1** del pactum fiduciae, quindi dell’accordo interno con cui lo stesso in qualità di fiduciario si è assunto l’obbligo di ritrasferire all’odierno attore (fiduciante) l’immobile in oggetto;*

- emettere, in luogo dell’obbligo non adempiuto, sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ. disponendo, a favore dell’odierno attore, il trasferimento dell’immobile per cui è causa ancor’oggi intestato al convenuto;

- ordinare al Conservatore del Registro Immobiliare di Milano di trascrivere l’emananda sentenza, con esonero da ogni responsabilità a riguardo”

in via istruttoria:

*- si chiede l’ammissione ex art. 345 III comma c.p.c. della mail inoltrata da **CP_1** [...] a **Controparte_2** del 02.04.2014, allegata all’atto di appello quale doc. n.*

3)

- si chiede, per tutte le ragioni esposte nella parte motiva dell'atto di appello, l'ammissione dell'istruttoria orale non ammessa e/o rigettata in primo grado, quanto meno sui capitoli nr. da 11) a 24) e 32) nello specifico:

“ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli:

11) *“Vero che il sig. Parte_1 nel mese di maggio 1996 concordava con i propri fratelli Per_1 e Per_2 di individuare uno tra i figli di questi ultimi che gli facesse da fiduciario per l'acquisto all'asta dell'appartamento sito in Milano via Decembrio n. 26, registrato con scheda Mod. 2 il 12.07.1975 al N. 29568 di protocollo, oggi censito al N.C.E.U. Foglio 530 Part. 184 sub 118?”;*

12) *“Vero che il sig. Controparte_1 figlio di Testimone_1 si rendeva disponibile a fare da fiduciario allo zio Parte_1 ”;*

13) *Vero che Controparte_1 si obbligava a ritrasferire l'immobile de quo a [...] Pt_1 a semplice richiesta dello stesso?”;*

14) *“Vero che nel mese di maggio 1996 Controparte_1 viveva a Roma ed era disoccupato?”;*

15) *Vero che il sig. Parte_1 era sprovvisto della somma di denaro necessarie per partecipare all'asta relativa all'immobile sito in Milano via Decembrio n. 26, registrato con scheda Mod. 2 il 12.07.1975 al N. 29568 di protocollo, oggi censito al N.C.E.U. Foglio 530 Part. 184 sub 118?”;*

16) *“Vero che il sig. Testimone_2 nel mese di maggio 1996 prestava a [...] Pt_1 l'importo pari a 200 milioni di lire per consentire allo stesso di partecipare all'asta de qua?”;*

17) *“Vero che a garanzia del prestito di cui sopra il sig. Parte_1 consegnava al sig. Testimone_2 cambiali di pari importo, avallate dal sig. Persona_3 ?”;*

18) *“Vero che in data 08.05.1996 il sig. Controparte_1 rilasciava all'avv. Vincenzo Bongiorno procura speciale (doc. 7) per partecipare alle operazioni d'asta relativa*

all'immobile denunciato al N.C.E.U. di Milano con scheda Mod. 2 in data 12.07.1975 al N. 29568 di registrazione, oggi censito al Foglio 530 Part. 184 sub 118?";

19) *"Vero che all'asta del 08.05.1996 nell'ambito della procedura esecutiva n. 682/95 R.G.Es. del Tribunale di Milano, l'avv. Vincenzo Bongiorno, con procura del sig. Controparte_1 si aggiudicava per l'importo complessivo di 230 milioni di lire il sopra identificato bene immobile?"*

20) *"Vero che al momento dell'aggiudicazione l'avv. Vincenzo Bongiorno versava cauzione pari a 60 milioni di lire, di cui 30 milioni provenienti dal prestito erogato dal sig. Testimone_2, 10 milioni provenienti direttamente da Parte_1 e 20 milioni prestati da Controparte_2"*;

21) *"Vero che la sig.ra Controparte_2 era presente alle operazioni d'asta del 08.05.1996?"*;

22) *"Vero che nel mese di giugno 1996 la Banca Commerciale Italiana AG. 36 di Milano rilasciava al sig. Parte_1 due assegni circolari intestati al Fallimento MIDA, per l'importo rispettivamente dei 70 milioni e 100 milioni di lire (doc. 8)?"*;

23) *"Vero che il sig. Parte_1 consegnava i due assegni circolari di cui sopra brevi manu personalmente all'avv. Controparte_3 all'epoca curatore del fallimento MIDA?"*;

24) *"Vero che il sig. Parte_1 dall'anno 1977 sino al mese di settembre 2020 ha sempre abitato presso il proprio appartamento in Milano via Decembrio n. 26, unità immobiliare denunciata al N.C.E.U. di Milano con scheda Mod. 2 in data 12.07.1975 al N. 29568 di registrazione oggi censito al Foglio 530 Part. 184 sub 118?"*;

32) *"Vero che in data 29.05.2020 il sig. Controparte_1 chiedeva alla sig.ra Pt_2 [...] di indicargli quale fosse l'appartamento, sito nel condominio in Milano Via Decembrio 26, ove abitava il sig. Parte_1"*;

Si indicano a testi:

- su tutti i capitoli di prova:

- . *Testimone_3* , residente in Milano Via Decembrio n. 26;
- . *Controparte_2* residente a Trieste Via Sergio Laghi n. 4;
- . *CP_4* residente in Milano Via Val di Sole n. 22;
- sui capitoli da 11 a 24:
- . *CP_5* residente in Trieste Via Sergio Laghi n. 4;
- . *Testimone_4* , residente in Trieste Via Sergio Laghi n. 4;
- . *Testimone_5* residente in Trieste Via di Cavana n. 12;
- . *Controparte_6* residente in Roma Via Bassano in Teverina n. 110;
- . *Avv. Controparte_3* residente in Milano Via F. Soave n. 20;
- . *Avv. Fausto Bongiorno*, con studio in Milano Via E. Besana n. 4;
- . *Avv. Vincenzo Bongiorno*, con studio in Milano Via E. Besana n. 4;
- . *Testimone_6* , residente in Peschiera Borromeo Via Turati 21;
- sui capitoli 24 e 32:
- . *Controparte_7* , presso Amministrazione Furina Snc, con sede in Milano Via Tito Livio n. 20;
- . *Parte_2* residente in Milano Via Decembrio n.26”.

in ogni caso: con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario per spese generali IVA e CPA come per legge, per entrambi i gradi di giudizio.

Per *Controparte_1*

Voglia la Corte di Appello di Milano rigettata ogni istanza istruttoria, ogni allegazione nuova, ogni domanda nuova, in particolare chiede lo stralcio della comunicazione mail proveniente da un terzo allegato per la prima volta all’atto di appello, che non può essere in questa sede ammesso senza violare l’art. 345, comma 3, c.p.c., essendo la stessa documento nuovo, nonché inconferente, irrilevante ed incerta nella provenienza. Nel merito rigettare l’appello proposto da *Parte_1*

Con vittoria di spese competenze ed onorari

MOTIVI DELLA DECISIONE in fatto e diritto

Parte_1 conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Milano, *Controparte_1* esponendo: di avere acquistato, in data 23-2-1977, la proprietà di un appartamento ubicato in Milano via Decembrio n. 26; di averlo successivamente, in data 16.2.1988, venduto alla IISF s.r.l., della quale il deducente era amministratore di fatto, che, a sua volta, lo aveva poi ceduto, con rogito del 7-11-1990, alla Mida s.r.l., anche questa di fatto amministrata dall'esponente; che con sentenza dell'8-7-1993 il Tribunale di Milano aveva dichiarato il fallimento della Mida; che in sede di liquidazione concorsuale l'appartamento sito in via Decembrio n. 26 era stato acquistato all'asta, in data 8-5-1996, dal nipote *Controparte_1* utilizzando risorse finanziarie interamente fornite dall'esponente e con l'intesa di una futura retrocessione del bene in suo favore; che aveva sempre mantenuto la disponibilità dell'appartamento. L'attore chiedeva pertanto di accertarsi l'esistenza di un negozio fiduciario e di pronunciarsi, atteso l'inadempimento del convenuto che si era rifiutato di retrocedere il bene, una sentenza di trasferimento dell'immobile ex art. 2932 c.c.

Controparte_1 si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, la prescrizione del diritto azionato, poiché *Parte_1* era rimasto totalmente inerte nei 24 anni trascorsi dall'emissione del decreto di trasferimento del bene, e nel merito, contestando il fondamento della domanda attorea, facendo rilevare come non vi fosse alcuna prova del pactum fiduciae invocato dall'attore e come la provvista per il pagamento del prezzo di aggiudicazione dell'immobile era stata ottenuta con un mutuo, garantito da ipoteca iscritta sullo stesso immobile in data 13-3-1997.

Aggiungeva il convenuto, di avere, in data 14-12-2019, dichiarato la propria disponibilità a ospitare *Parte_1* presso l'unità immobiliare in questione, per tutto il tempo occorrente a scontare un periodo di detenzione domiciliare, disponibilità poi revocata con successiva dichiarazione del 18-6-2020, e chiedeva in via riconvenzionale la condanna dell'attore alla restituzione dell'immobile e al risarcimento di tutti i danni.

Il Tribunale di Milano, con la sentenza n.316\2024 pubblicata il 10-1-2024, respingeva la domanda dell'attore e quella riconvenzionale del convenuto, compensando per metà le spese processuali e ponendole per la restante parte a carico di *Parte_1*.

Il primo giudice riteneva anzitutto infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto, posto che il termine iniziale di decorrenza non poteva che decorrere dall'inadempimento del fiduciario.

Il tribunale respingeva la domanda attorea, rilevando come non vi fossero elementi indiziari a supporto dell'esistenza del pactum fiduciae invocato da *Parte_1*, che non aveva dimostrato di avere effettivamente fornito il denaro necessario per il pagamento del prezzo dell'immobile, ed aveva dedotto sul punto prove orali inammissibili per il disposto di cui all'art. 2721 c.c., dal momento che i movimenti finanziari, atteso il loro rilevante importo, avrebbero dovuto essere provati documentalmente.

Il primo giudice respingeva anche le domande riconvenzionali del convenuto, osservando come questi non avesse fornito la prova del titolo in base al quale *Parte_1* deteneva l'immobile, non essendo stata fornita prova dell'esistenza di un comodato.

Detta sentenza è stata impugnata da *Parte_1*, che ne chiede la riforma con l'accoglimento delle domande proposte in primo grado, in forza di due motivi, formulando anche istanza di correzione di errore materiale, per non avere il primo giudice riportato nel dispositivo la statuizione di rigetto dell'eccezione di prescrizione.

Si è costituito *Controparte_1* facendo rilevare la inammissibilità della nuova documentazione prodotta con l'atto di impugnazione dall'appellante, e chiedendo il rigetto del gravame.

Alla prima udienza del 28-5-2024 il consigliere istruttore, ai sensi del novellato art. 352 c.p.c., assegnava i termini previsti da detta norma, fissando per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 12-11-2024 da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.

Le parti depositavano le memorie prescritte dall'art. 352 c.p.c. e le note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c.

La causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza del 12-11-2024 nella camera di consiglio del 20-11-2024.

Va anzitutto rilevata l'inammissibilità della produzione del documento n.3, rappresentato da una mail del 2-4-2014 inviata da *Controparte_1* a *Controparte_2* (soggetto estraneo al presente giudizio), chiesta dall'appellante.

Come stabilito dall'art. 345 c.p.c., nel giudizio di appello non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.

E' evidente come l'affermazione dell'appellante, di avere ricevuto detto documento dalla predetta *Controparte_2* solo con mail del 4-11-2023, quando quest'ultima ne inviava copia al proprio legale, oltre che essere indimostrata, non può comunque integrare quella impossibilità di produrli tempestivamente.

Stante la pacifica preesistenza del documento in questione rispetto alla stessa introduzione del giudizio di primo grado, non è stata neppure dedotta, prima ancora che provata, una impossibilità per la parte di reperire la detta comunicazione in tempo utile per produrla ritualmente nel giudizio di primo grado.

Sempre in via preliminare deve rilevarsi come la pronuncia di primo grado non sia affetta da alcuna omissione materiale.

Nella motivazione della sentenza il primo giudice ha spiegato le ragioni della infondatezza dell'eccezione preliminare di prescrizione sollevata dal convenuto, ed è poi passato all'esame del merito della domanda, rigettandola, come affermato nel dispositivo, che deve contenere il "decisum", senza la necessità di menzionare in modo specifico il rigetto di tutte quelle eccezioni preliminari che le parti abbiano inteso proporre, e che il giudice abbia ritenuto infondate, posto che una tale statuizione, al contrario di quella che invece accolga una eccezione preliminare, non ha alcuna autonoma valenza decisoria, ma costituisce un passaggio argomentativo della pronuncia.

Ciò posto, con il primo motivo l'appellante assume come il tribunale avrebbe erroneamente respinto la richiesta di prova orale diretta a dimostrare la provenienza del denaro utilizzato per l'acquisto dell'immobile oggetto della domanda, trascurando di considerare come il più recente orientamento della Suprema Corte, avesse sottratto al divieto di prova testimoniale la dimostrazione del pactum fiduciae avente ad oggetto diritti reali immobiliari.

Il motivo è infondato.

Com'è noto, le Sezioni Unite della Suprema Corte, superando un precedente contrario indirizzo, hanno affermato il principio secondo il quale "per il patto fiduciario con oggetto immobiliare, che si innesta su un acquisto effettuato dal fiduciario per conto del fiduciante, non è richiesta la forma scritta "ad substantiam", trattandosi di atto meramente interno tra fiduciante e fiduciario che dà luogo ad un assetto di interessi che si esplica esclusivamente sul piano obbligatorio; ne consegue che tale accordo, una volta provato in giudizio, è idoneo a giustificare l'accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di ritrasferimento gravante sul fiduciario" (SU 6459\2020).

Ciò che viene in rilievo nel presente giudizio non è tuttavia il regime probatorio del pactum fiduciae con oggetto immobiliare, ma le preclusioni stabilite per la prova per testimoni dagli artt. 2721 e segg. C.c.

Nella prospettazione dell'odierno appellante, egli avrebbe fornito a *Controparte_1* il denaro necessario ad acquistare all'asta l'immobile, e le parti avrebbero pattuito l'obbligo del fiduciario di trasferire al fiduciante l'immobile acquistato.

Nella assoluta assenza di documentazione dalla quale ricavare la provenienza del denaro che *CP_1* [...] -che peraltro pochi mesi dopo l'acquisto ha stipulato un mutuo di lire 170 milioni garantito da ipoteca sullo stesso appartamento oggetto di causa- ha utilizzato per versare alla procedura concorsuale il prezzo (230 milioni di lire) dell'immobile del quale si era reso aggiudicatario, il primo giudice ha ritenuto inammissibile la prova orale avente ad oggetto detto fatto costitutivo della domanda attorea.

La valutazione del tribunale è condivisa dalla Corte.

Avuto riguardo all'elevato importo delle somme asseritamente messe a disposizione di *CP_1* [...] i capitoli di prova per testi articolati sul punto (Vero che il sig. *Parte_1* era sprovvisto della somma di denaro necessarie per partecipare all'asta relativa all'immobile sito in Milano via Decembrio n. 26..?");

16) "Vero che il sig. *Testimone_2* nel mese di maggio 1996 prestava a *Parte_1* l'importo pari a 200 milioni di lire per consentire allo stesso di partecipare all'asta de qua?";

17) "Vero che a garanzia del prestito di cui sopra il sig. *Parte_1* consegnava al sig. [...] *Tes_2* cambiali di pari importo, avallate dal sig. *Persona_3* ?"; 20) "Vero che al momento dell'aggiudicazione l'avv. Vincenzo Bongiorno versava cauzione pari a 60 milioni di lire, di cui 30 milioni provenienti dal prestito erogato dal

sig. *Testimone_2*, 10 milioni provenienti direttamente da *Parte_1* e 20 milioni prestati da *Controparte_2* ";

22) "Vero che nel mese di giugno 1996 la Banca Commerciale Italiana AG. 36 di Milano rilasciava al sig. *Parte_1* due assegni circolari intestati al Fallimento MIDA, per l'importo rispettivamente dei 70 milioni e 100 milioni di lire (doc. 8)?" non possono essere ammessi, come correttamente ritenuto dal primo giudice.

In relazione alla totale assenza di riscontri documentali, posto che il documento n.8 non rappresenta altro che la fotocopia dei due assegni circolari, senza alcuna indicazione dell'origine della provvista, fatto questo particolarmente rilevante tenuto conto dei limiti formali che riguardano in generale i

pagamenti di ingenti importi di denaro e del necessario riscontro documentale che gli istituti di credito prevedono per dette movimentazioni, non possono trovare ingresso, per contrasto con l'art. 2721 c.c., le dette prove per testimoni.

Con il secondo motivo l'appellante lamenta come il primo giudice avesse trascurato di valorizzare elementi indiziari, dai quali poteva ricavarsi l'esistenza del negozio fiduciario, quali il fatto che il medesimo avesse acquistato l'immobile fin dal 1977, e che questo, dopo essere stato ceduto alla IISF s.r.l., fosse stato acquistato dalla Mida s.r.l., della quale l'appellante era amministratore di fatto; il fatto che era stato lo stesso appellante a consegnare brevi manu al curatore del fallimento Mida s.r.l., gli assegni necessari per saldare il prezzo della aggiudicazione del bene in sede concorsuale; il fatto che gli assegni circolari in questione erano stati emessi dalla agenzia n. 36 di Milano della Banca Commerciale Italiana, sita all'epoca dei fatti a pochi passi dall'immobile oggetto di causa; il fatto che era inverosimile che *Controparte_1* che abitava stabilmente a Roma, si fosse recato presso il detto istituto di credito, considerato anche come avesse conferito procura, per partecipare all'asta, al proprio legale; il fatto che *Controparte_1* si fosse per molti anni disinteressato dell'immobile in questione.

Aggiunge l'appellante come il contenuto della mail risalente al 2-4-2014, inviata da *Controparte_1* a *Controparte_2*, confermasse la suddetta ricostruzione dei fatti.

Ribadito come del contenuto di tale ultimo documento, tardivamente e quindi irritualmente prodotto, non possa tenersi conto, rileva la Corte come, esclusa per le ragioni anzidette l'ammissibilità di una prova orale diretta a dimostrare la provenienza del denaro, rimane esclusa, ai sensi dell'art. 2729 comma secondo c.c., la possibilità di una prova presuntiva.

Peraltro, non può non osservarsi come gli elementi allegati dall'appellante non hanno la valenza probatoria che lo stesso pretende di attribuirgli.

Come insegna la Suprema Corte in tema di prova presuntiva, il giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 2729 c.c., ad ammettere solo presunzioni "gravi, precise e concordanti", laddove il requisito della "precisione" è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della "gravità" al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della "concordanza", richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia – di regola – desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza (Cass. 9054\2022).

Sempre la Suprema Corte insegna come nella prova per presunzioni, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c., non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva

necessità causale, essendo sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull'"id quod plerumque accidit" (Cass. 1163\2020).

Nel caso in esame, nessuno degli elementi sopra indicati, anche valutati nel loro complesso, permette di risalire, nel rispetto dei parametri fissati dall'art. 2729 c.c., alla provenienza del denaro utilizzato per il pagamento del prezzo del bene acquistato da *Controparte_1* posto che le dette circostanze non hanno alcun significato univoco, nel senso prospettato dall'appellante.

L'appello risulta pertanto infondato e deve conseguentemente essere respinto.

L'appellante, secondo il principio della soccombenza, va condannato al pagamento delle spese processuali di questo grado di appello, in favore dell'appellato, liquidate, tenuto conto delle questioni trattate, e comunque dei parametri di cui al DM n.147 del 2022, in relazione al valore della causa (da euro 52.001 ad euro 260.000), per le tre fasi, studio, introduttiva e decisionale, non risultando svoltesi la fase istruttoria, in euro 9.991,00 per compenso oltre iva, cpa e 15% per rimborso spese forfettarie.

La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115\2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 228\2012.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:

- a) respinge l'appello proposto da *Parte_1* confermando l'impugnata sentenza;
- b) condanna l'appellante al rimborso delle spese processuali in favore di *Controparte_1* liquidate in euro 9.991,00 per compenso oltre iva, cpa e 15% per rimborso spese forfettarie;
- c) dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 20 novembre 2024.

Il Presidente est. Carlo Maddaloni